

Arraigo Familiar Paso a Paso: Guía para un Expediente Sólido

Quién puede solicitarlo, qué documentación necesita cada supuesto, el procedimiento completo y los plazos reales de resolución en 2026.

LECTURA DE 8 MIN · ÁREA: TRÁMITES & EXTRANJERÍA · MAIASESORIA.ES

El arraigo familiar es una autorización de residencia para extranjeros en situación irregular que tienen un vínculo familiar directo con un español o con un menor extranjero residente legal. A diferencia del arraigo social, no exige un tiempo mínimo de permanencia en España, ni contrato de trabajo, ni informe municipal de integración en la mayoría de supuestos.

Quién puede solicitar el arraigo familiar

La norma exige estar en situación irregular y encajar en alguno de estos supuestos:

- **Padre o madre de un menor español**, nacido en España o que haya adquirido la nacionalidad por cualquier vía, conviva o no con él.
- **Padre o madre de un menor extranjero** residente legal, cuando ese menor sea residente de larga duración o lleve al menos 2 años con autorización de residencia.
- **Hijo de padre o madre originariamente español**, aunque ya no tenga esa nacionalidad o haya fallecido.
- **Ascendiente económicamente a cargo** de un ciudadano español, con requisitos distintos según tenga más o menos de 65 años.
- **Cónyuge o pareja registrada** con un español, solo en circunstancias específicas.

Importante: el cónyuge extranjero de un español, en el caso general, no solicita arraigo familiar como primera opción, sino el régimen de familiar de ciudadano español o comunitario, que tiene su propio procedimiento.

Documentación según cada supuesto

- **Padre o madre de menor español:** certificado literal de nacimiento del hijo, documentos de filiación, prueba de convivencia y de dependencia económica del menor.

- **Hijo de español de origen:** certificado literal de nacimiento del progenitor y del solicitante, ambos del Registro Civil.
- **Ascendiente a cargo:** certificado de nacimiento del ciudadano español y pruebas de dependencia económica (transferencias, declaraciones de impuestos, empadronamiento conjunto).
- **Cónyuge o pareja registrada:** certificado de matrimonio o inscripción como pareja de hecho, o pruebas sólidas de convivencia estable.

Procedimiento paso a paso

1. Reúne toda la documentación antes de pedir cita: es el paso donde más expedientes naufragan.
2. Solicita cita previa en la Oficina de Extranjería de tu provincia, o presenta la solicitud de forma telemática con certificado digital vía Mercurio, si tu caso lo permite.
3. Presenta la solicitud junto con toda la documentación.
4. Espera la resolución: el plazo legal máximo son 3 meses, aunque en la práctica puede tardar entre 3 y 6 meses según la provincia.
5. Si la resolución es favorable, paga la tasa (modelo 790, código 052) y solicita la TIE en comisaría, con cita de toma de huellas.

Si te deniegan la solicitud, tienes **1 mes** para recurso de reposición ante la Delegación del Gobierno, o **2 meses** para la vía contencioso-administrativa.

Qué obtienes si te lo conceden

Una **autorización de residencia temporal de 2 años**, que incluye automáticamente la autorización para trabajar, por cuenta ajena o propia, sin trámite adicional.

Errores frecuentes

- Presentar el expediente incompleto “y ya veremos”.
- Aportar empadronamiento o antecedentes penales caducados (validez de 3 meses).
- Confundir arraigo familiar con reagrupación familiar o tarjeta de familiar comunitario.
- No acreditar dependencia económica o convivencia con pruebas documentales.
- Presentar documentos extranjeros sin apostilla o sin traducción jurada.

¿Empezamos tu expediente de arraigo familiar?

Revisamos tu supuesto concreto, la documentación que necesitas y preparamos el expediente antes de pedir cita.

Preguntas frecuentes

¿Necesito llevar un tiempo mínimo en España para pedir el arraigo familiar?

En la mayoría de supuestos no se exige un tiempo mínimo de residencia previa, a diferencia del arraigo social. La excepción es el caso de progenitor de un menor extranjero que adquirió la nacionalidad española, donde algunas fuentes exigen 2 años de presencia continuada.

¿El cónyuge extranjero de un español puede pedir arraigo familiar?

No como vía principal: ese caso se tramita normalmente por el régimen de familiar de ciudadano español o comunitario, con su propio procedimiento.

¿Cuánto tarda en resolverse un expediente de arraigo familiar?

El plazo legal máximo es de 3 meses, pero en la práctica puede tardar entre 3 y 6 meses según la carga de trabajo de la oficina provincial.

¿Necesito contrato de trabajo para solicitar el arraigo familiar?

No. A diferencia del arraigo social, no exige contrato de trabajo ni informe de integración municipal.

¿Qué autorización obtengo si me conceden el arraigo familiar?

Una autorización de residencia temporal de 2 años, que incluye automáticamente la autorización para trabajar.

Conclusión

El arraigo familiar es una de las vías más eficaces para regularizar la situación cuando existe un vínculo familiar claro. Su éxito depende de identificar el supuesto correcto, reunir la documentación específica y presentarla completa desde el primer momento.

Si quieres confirmar en qué supuesto encajas o necesitas ayuda para preparar el expediente completo, una asesoría puede revisar tu caso y evitar los errores que más denegaciones generan.